أوحلال فى الحرم (لم يملكه ووجب عليه ارساله) ثم الاخذ لايخلو من وجهين اما أن يأخذه وهو محرم أو يأخذه ثم يحرم فلو أخذه وهو محرم وجب عليه ارساله مطلقا كما قال (سواء كان فى يده أو فى قفصه معه أو فى بيته ولو لم يرسله حتى هلك وهو محرم او حلال فعليه الجزاء و لو ارسله محرم آخر من يده فلا شئ على المرسل) وكذا عليه كما هو الظاهر (وان قتله) اى محرم آخر (فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وللآخر ان يرجع بما ضمن على القاتل) أى عند اصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يرجع وهذا كله (ان كفر بالمال وان كفر بالصوم فلا يرجع عليه) على ما صرح به فى المنتقى (ولو كان القاتل صبيا او مجنونا او كافرا فعلى الآخذ الجزاء ويرجع بقيمته على القاتل ولا جزاء على القاتل) ابتداء لعدم تكليفه (ولو قتله)أى الصيد (بهيمة فى يده فعليه الجزاء ولا يرجع)اى به (على احد) أى من صاحب البهيمة او راكبها او سائقها او قائدها والمسألة مصرحة فى البحر الزاخر (ولو ارسل) اى محرم (صيده هو) اى من صاده بنفسه او وقع فى يده (أو غيره من يده ثم وجده فى يد انسان بعد ما حل)اى من احرامه (فليس أن ينزعه) اى يأخذه (ممن هو فى يده) لكونه كان فى ملكه أولا وقد خرج بالارسال عن كونه ملكا له (بخلاف المسئلة الآتية)وهى ما لو أخذه حلال حيث يجوز له ذلك كما سيأتى (ولو أخذ صيدا فى الحل وهو حلال ثم أحرم ملكه) أى ملكا مستمرا حيث لم يخرج بالاحرام عن ملكه (ثم ان كان الصيد فى يده لزمه ارساله على وجه لا يضيع ملكه)اى ان شاء بقاءه فى ملكه(بأن يخليه)اى يرسله (فى بيته) اى مغلقا عليه فان الاستدامة على اخذ الصيد فى حكم ابتداء صيده (وان لم يرسله حتى مات فى يده لزمه الجزاء وان كان الصيد فى بيته) وكذا اذا كان فى قفصه حال احرامه لا فى يده (لا يجب ارساله حتى لو لم يرسله فمات لا يضمن) اى على الصحيح وقيل لو كان القفص فى يده يجب ارساله ثم اعلم انه اذا اخذ صيدا وهو محرم فهلك بعد ما حل يجب عليه الجزاء كما مر اما اذا اخذه قبل الاحرام ثم احرم وهو فى يده ثم هلك فى يده بعد ما حل هل يجب الجزاء ام لا قال الكرمانى عندنا ان أحرم وهو ممسك للصيد ولم يرسله حتى هلك الصيد فى يده وهو محرم او حلال فعليه الجزاء لانه لما احرم وهو فى يده يجب ارساله فاذا تلف قبل الارسال صار متعديا فيه فيضمن كما لو اصطاده فى حالة الاحرام (وان أرسله انسان من يده ضمن المرسل قيمته) اى عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن شيأ (وان وجده بعد ما حل)اى خرج من الاحرام (فى يد احد فله ان ينزعه منه)اى يأخذه من يده لعدم خروجه من ملكه بخلاف ما تقدم (حلال اصطاد صيد الحرم فقتله فى يده حلال كان على كل واحد جزاء كامل ويرجع الآخذ على القاتل ولو اشترى)اى المحرم (صيدا لزمه ارساله)اى فى الصحراء ونحوه مما يمكنه الامتناع به (ولو ارسله فى جوف البلد لا يبرأ)اى لا يتخلص من الضمان لانه لا يصير به ممتنعا متواريا فلم يعتبر ولذا قال(ولو اخذه احد بكره اكله) اى له و لغيره لشبهة فى ملكه (ولو اخذ صيد الحرم فأرسله فى الحل فقتله رجل فعلى الآخذ الجزاء ولو لم يقتل) اى ولو ارسله فى الحل ولم يقتله رجل آخر (فلا يبرأ ايضا من الضمان حتى يعلم وصوله فى الحرم آمنا) وكذا اذا أخذ محرم صيدا فحبسه حتى مات فعليه جزاؤه وان لم يقتل

﴿ فصل فى الدلالة والاشارة ونحو ذلك ﴾ أى من الرسالة والاعانة والامر واعارة الآلة ثم فى الاسرار أن الاشارة والدلالة واحد وقيل الدلالة باللسان والاشارة باليد انتهى والتحقيق أن الدلالة فى الغائب والاشارة فى الحاضر (وهى) أى الدلالة ونحوها (حرام)أى على المحرم (مطلقا) أى فى الحل والحرم

وعلى

ولا ملجأ ولا منجا منك الا اليك قولك حق ووعدك حق وحكمك عدل وقضاؤك فصل ذل كل شئ لعزتك وتواضع كل شئ لعظمتك لا يحول دونك شئ ولا يعجز قدرتك شئ اليك اشكو قساوة قلوبنا وجمود أعيننا وطول آمالنا مع اقتراب آجالنا وكثرة ذنوبنا فنعم المشكو اليك أنت فارحم ضعفنا وأعطنا مسكنتنا ولا تحرمنا لقلة شكوانا فالنا بيك شافع أرجى فى أنفسنا منك فارحم تضرعنا واجعل خوفنا كله منك ورجاءنا كله فيك وتوكلنا كله عليك ويا من عمه محيط وقضاؤه فيما سابق أعذنا من سخطك ورو